

Этап технического задания к договору на строительные работы

Заказчик

- ❶ Заказчик обязан принять меры по предотвращению аварий и несчастных случаев на своих объектах (территории) в части организации и осуществления допуска на объекты (территорию) подрядных организаций. (Основание: 715 ст. ГК РФ)
 - ❷ Заказчик обязан контролировать деятельность подрядных организаций, выполняющих работы или предоставляющих услуги. (Основание: 715 ст. ГК РФ)
 - ❸ Заказчик должен допускать подрядчика на свой объект (территорию) для выполнения работ. (Основание: 715 ст. ГК РФ)
 - ❹ Включение заказчиком в контракт с подрядчиками требований по охране труда из приказа Минстроя России от 14.01.2020 N 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта" с обязательным отражением мероприятий по предотвращению случаев травматизма и условия производства работ, подлежащих согласованию с подрядной организацией (п. 3 Перечня, утв. приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)». (Основание: 706 ст. ГК РФ)
 - ❺ Указание в контракте необходимости соблюдения требований охраны труда, аналогичных генподрядной организации, с субподрядными организациями. (Основание: 706 ст. ГК РФ)
 - ❻ Организация непрерывной связи и координации действий с подрядными организациями до начала, во время и после окончания работ. (Основание: 715 ст. ГК РФ)
-

Этап технического задания к договору на строительные работы

Подрядчик

- ① Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов:- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;- осуществлять их допуск на производственную территорию в установленном порядке;- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ. Передача субподрядным организациям участков территории строительства, частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения строительно-монтажных работ оформляется двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на период производства указанных работ. (Основание: 706 ст. ГК РФ)
 - ② Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику. (Основание: п.1.6 типовых условий контракта, утв. приказом Минстроя России от 14 января 2020 года N 9/пр)
 - ③ Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте. (Основание: п.1.4 типовых условий контракта, утв. приказом Минстроя России от 14 января 2020 года N 9/пр)
 - ④ Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. (Основание: 715 ст. ГК РФ)
-